

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 29 (2)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 25. juunil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 99 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister **J. Kartau**, tööstus-kaubandusministri kohusetäitja **M. Raud**, rahaminister **J. Kukk** ja kohtuminister **J. Jaakson**.

Juhatuse lauas: esimees **A. Rei**, abiesimees **L. Olesk**, abisekretäär **A. Jürman**.

P ä e w a k o r d:

1. Seadusandliku komisjoni aruanne uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu kohta.

2. Komisjonide täiendawad walimised.

3. Asutawa Kogu kodukord — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**, pärast abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.45 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on juhatus poolt kokku seatud. Kui ettepanekuid päewakorra kohta ei tehta, siis arwan, et päewakord on niisugusel kujul wastu wõetud.

1. Teadaandmine muudatuse kohta Asutawa Kogu koosseisus. Pean oma kohuseks juhatus poolt teatada, et surma läbi lahkunud akl. Martinson'i asemele on sellest samast nimekirjast Mart Raud Asutawa Kogu liigete hulka astunud.

2. Seadusandliku komisjoni aruanne uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu kohta. Seadusandliku komisjoni aruanne andja **N. Talts**: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Asutawa Kogu juhatus ettepanekul arutas seadusandlik komisjon rhs. Neps'i, Uustalu, Kikson'i poolt sisseantud uurimiskomis-

joni asutamise seaduseelnõu. Seda seaduseelnõu palusid sisseandjad rahwaesitajad rutuliseks tunnistada ja juhatus poolt sai ka ette pandud seda eelnõu seadusandlikus komisjonis kiirendatud korras läbi waadata. Selle eelnõu eesmärgiks on raskel ülemineku-ajal tehtud wigade lahendamine ja õigusliku korra jalule seadmine.

Lähemateks komisjoni ülesanneteks pidid olema: 3. mail Asutawa Kogu poolt wastu wõetud amnestiaseaduse elluwõimise järelwalwamine; wäljakohtute otsuste rewideerimine ja wõimuesitajate seaduswastase tegewuse uurimine; komisjon oleks olnud 5-e liikmeline ja tal pidi olema õigus pöörduda omawalitsuse asutustesse nõudmistega, et talle igasuguseid teateid antaks. Peale selle pidi tal õigus olema igasugustel seaduste rikkumise kordadel nõuda nende täitmist.

Ilma, et lähemale uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu arutamisele asuda, wõeti seadusandlikus komisjonis küsimus üles, kas üldse on sarnast komisjoni tarwis ellu kutsuda. Makswat seaduslikku korda ja ka neid ülesandeid silmas pidades, mis ette on toodud, jõudis seadusandlik komisjon järgmisele otsusele: 1) Raske ülemineku ajajärgus tehtud wigade lahendamine ja õigusliku korra makspanemine on Asutawa Kogu ja walitsuse ülesanne, mis Asutawa Kogu poolt on konstrueeritud. See ülesanne oleks ülejõu 5-e liikmelisele komisjonile; 2) Asutawa Kogu poolt 3. mail wastu wõetud amnestiaseaduse makspanemine on antud sõja- ja kohtuministeriumi hoolde, kes Asutawa Kogu poolt on walitud, kes Asutawa Kogu ees oma tegewuse eest wastutawad ja kelle tegewuse järele walwamiseks põhjusi ei leidu; 3) tähendatud eelnõu järele oleks selle komisjoni üheks ülesandeks wäljakohtu otsuste rewideerimine. Komisjon waatas selle punkti sisuliselt läbi ja leidis, et wäljakohtu otsuseid rewideerides ja ettepanekuid kinnipandud isikute wabas- tamiseks tehes, niisama ka wõimuesitajate seaduswastalist tegewust uurides, täidaks komisjon kohtu-uuri ja administratiivkohtu ülesandeid, eitades wõi-

mude eraldamist ja luues sarnast olukorda, kus kohtuwõimud oma otsuste eest ise mitte wastutawad ei ole, mis juriidiline nonsens on; 4) üksikute annormaalnähustuste ja seaduswastaste tegewuste ilmsiks tulemisel on igal Asutawa Kogu liikmel võimalus arupärimisega Asutawas Kogus esineda, ja nõuda, et sarnased nähtused kõrwaldataks.

Kõiki neid ettetoodud asjaolusid silmas pidades, otsustas seadusandlik komisjon uurimiskomisjoni asjatuks ja tarbetuks tunnistada.

M. Neps (sd.): Seadusandlik komisjon on juba uurimiskomisjoni asutamise kohta oma sõna öelnud, see on — ta on tema tarbetuks tunnistanud ja loodetawasti tunnistab ka Asutaw Kogu selle otsuse omalt poolt õigeks. Kuid selle peale vaatamata loeme meie tarwilikuks selle komisjoni asutamise eelnõu mahamatmise puhul temale lahkumiseks paar sõna kaasa öelda.

Esiteks tuuakse ette, et kõigi wäärnähustuste kõrwaldamiseks on juba Wabariigi Walitsus olemas. See on õige, aga meie küsime, kas seepärast tarwis on uurimiskomisjoni otstarbetuks tunnistada, kas siis tõesti kõik korras on? Kui Asutawa Kogu enamus arwab, et kõik korras on, siis võib muidugi sarnase otsuse teha, aga meie seisame sel seisukohal, et asi sugugi korras ei ole ja nii kaua, kui mitte kõik korras ei ole, nõuame meie, et walitsusele sel juhtumisel, kui ta nende ülesannetega, mis tal olemas on, mitte ei jõua walmis saada — ma ei ütle: ei taha walmis saada, waid ei jõua walmis saada, — abi antaks. Sellepärast ei tule selle komisjoni, kui niisuguse asutuse peale waadata, mis tükiks walitsuse tegewust kontroleerima, mis oleks paralleel walitsuseks, waid ta peaks olema walitsusele abiks.

Öeldakse, et kõik need õigused, mis komisjonil oleks, on enam-wähem üksikutel Asutawa Kogu liigetel. Ma pean aga ütleva, et tegelikult ei ole see nii. Üksik Asutawa Kogu liige ei jõua ometi midagi ära teha. Nende päewade sees sai minule ja paarile teisele Asutawa Kogu liikmele teise komisjoni poolt kohuseks tehtud nõuda faktilist materjaali walitsuse asutustest, kuid meie ei saanud seda mitte. Meid saadeti Pontsiuse juurest Pilatuse juurde, kunni praegune wabariigi prokuröör lubas abiks tulla ses

asjas ja nõuda ametlikul teel asutuste käest materjaali, mida soowisime.

Nii wõin ma isiklikult öelda, et kui ma materjaali nõudsin, siis mulle otsekohe asutustes öeldi: „Ehk teie küll Asutawa Kogu liige olete, aga ilma, et teil Asutawa Kogu käest wolitust oleks, ei wõi meie ikkagi materjaali niisuguse kohtuotsuse kohta anda, milleks teil isiku käest, kelle kasuks teie tahate kõneleda, wolitus tarwis läheb.“ Nii on ometi takistusi, mis üksikutele Asutawa Kogu liigetele wõimatuks teeb kohapeal midagi teha. Ja kui üksik Asutawa Kogu liige peaks esinema teatud ettepanekuga, siis on harilik nähtus see, et Asutaw Kogu otsustab jälle komisjoni walida, kes järele waatab, kas see üksik liige tõesti õieti räägib. Lõppude lõpuks tullakse ikkagi komisjoni asutamise juurde ja töö iseenesest jääb hoopis tegemata. Mina kui esimene selle eelnõu allakirjutajatest loen tarwilikuks weel kord selle peale tähendada, et ei pruugiks sugugi wälja minna sellest, nagu tahetaks siin walitsusele kuidagi wiisi märkust teha, wõi umbusaldust awaldada. Seda meie teha ei taha. Asutaw Kogu peab oma seast delegeerima arwu liikmeid, et neid pahesid kõrwaldada, mis siin ja seal esile tulnud ja weel tulewad. Seega tahetakse walitsusele ainult abiks olla, mida ei peaks mitte tagasi lükkama, waid mina arwan, peaks selle eest koguni tänulik olema.

Kui nüüd öeldakse, et selle seaduseelnõu juriidiline külg kuidagi segane on, siis arwan ma, et selleks ongi see eelnõu seadusandliku komisjoni kätte antud, kus muidugi selle komisjoni kohased isikud sees on, kellel wäga kerge on sellele eelnõule niisugust nägu anda, et ta tõesti juriidilise dokumendi nõuetele wastab. Kuid täiesti seda mõtet otstarbetuks lugeda, see on minu arwates wastuwõtmatu samm. Kui arwatakse seda, et uurimiskomisjon ei jõua palju ära teha, et selleks 5 liiget liiga vähe on, siis oleks wõinud seadusandlik komisjon esineda ettepanekuga, et see komisjon wõiks olla 15. liikmeline. Kuid kui sellest seisukohast wälja minna, et üks asutus ei jõua midagi ära teha ja sellepärast seda ei pruugi üldse mitte asutada — niisugune seisukoht on minu arwates wastuwõtmatu. Kui on töotegijaid vähe, siis tuleb rohkem inimesi tööle panna, kui soowitakse, et seisukord paranema peab. Otsekohe aga ette öelda asja kohta, et see midagi ei maksa, siis ei jõua meie kuigi

kaugele ja peaksime paljudest plaanidest, mille poole meie tulewiku pärast sihime, kriipsu läbi tõmbama. Ma pean weel juurde tähendama, et kui sellele eelnõule alla kirjutasin, siis oli mul selle eelnõu ettepanemisel peamotiiviks Saaremaa olud. Ütlen, et Saaremaa mässu, selle kurwa sündmuse tagatipuna, praegu ikkagi palju inimesi kannatab. Ma ei taha sugugi sellele seisukohale asuda, et oleks wõimude poolt astunud samme, mis mitte seaduslikult kuidagi ei oleks õigustatud. Kuid on ometi asju, mis seaduslikult ja wormilikult wõttes niisugused on, et inimesi karistatakse. Kuid olud ja sündmused ja teinekord just asjakäik õigustawad, et sellele inimesele peaks saama kergendust ja armu. Kui tahetakse sellele seisukohale asuda, et Saaremaa mäss oli midagi arusaamatut, siis wõiks ka Asutaw Kogu nende isikute amnesteerimiseks midagi teha. Kui omal ajal mina selle küsimuse amnestia-kommisjonis ette tõin, et tuleks nende isikute kasuks midagi teha, siis öeldi, et selles asjas peab Asutawale Kogule eraldi ettepanekuga esinema. 25. märtsi seaduse § 19 punkt 2 jäeti amnestiaseadusest wälja, et selle läbi mõned teised kurjategijad, kes tõesti sisulikult selle paragrahwi wastu eksinud, wabaks ei saaks. Siis oli sel ajal komisjonil niisugune arwamine, et amnestia wäljaandmisega üksi ei saa kõiki neid wäärnähtusi, mis esile on tekkinud, parandada, waid selleks tuleb erakorraline komisjon asutada, kes iga üksiku juhtumise läbi waataks ja Asutawale Kogule ettepaneku teeks. Nimetatud inimesed on küll wormilikult süüalused, kuid kõike olukorra muutust arwesse wõttes, tuleks nendele inimestele armu kuulutada. Kui nüüd niisugune komisjon ei saaks asutatud, kes ettepanekuga Asutawa Kogu ees esineks, siis peaks need inimesed muidugi endiselt wangis edasi istuma, sellepärast, et seadustäitjatel wõimudel wõimatu on esineda Asutawale Kogule ettepanekuga: laske need inimesed wabaks. Seega on kindlaks tehtud, mida komisjonil kohe teha tuleks ja sellepärast just peaaesjalikult selle komisjoni asutamine päewakorrale tekkis. Kui nüüd Asutaw Kogu niisugusele seisukohale asub, et seda waja ei ole, siis ei saa midagi ära teha. Kuid siiski arwaksin ma, et Asutaw Kogu wõiks seda eelnõu seadusandlikku komisjoni tagasi anda ja et seadusandlik komisjon ometi leiaks tarwilikuks niisugust komisjoni

asutada ja sealjuures ühtlasi eelnõu sedawõrd parandada, kui palju see tarwilik on, ja selleks ka liigete arwu suurendada wõi vähendada, nii et ta oma ülesandele wastaks. Kui seda aga ometi otsustarbetuks peetaks, siis ärgu arwatagu seda mitte, et meie oleme selle komisjoni asutamisega tahtnud lihtsalt demagoogilist wõtet tarwitada. Mitte sugugi seda, waid tõesti sellepärast, et isikute asi, kes kannatawad, on meie südame küljes olnud ja meie tahaks midagi nende kasuks teha. Kui midagi parandust heast südamest tahetakse tuua, siis ei tohiks selle peale mitte nõnda ükskõikselt waadata.

M. Kurs-Olesk (sd.): Omal ajal toetasin selle seaduseelnõu komisjoni kätte andmist, oletades, et see ka sealt puhtal kujul wälja tuleb, igatahes, et komisjon seda toetab. Nüüd on komisjon teda eitanud. Mina omalt poolt toetaks, et see komisjon asutataks. Kui tullaakse sellega wälja, et see komisjon ei saaks oma tööga mitte toime, et see töö üle jõu käiks, — kas meie riigis üldse asutust on, kus töö mitte üle jõu ei käiks? Wõib olla, et meie sedasama isegi oma Asutawa Kogu kohta peame ütleva, kas meie jõume oma riiki nii ehitada, nagu tahame? Kuigi see ülesanne meil üle jõu käiks, teeme selle töö ära ja enam-wähem hästi, nii et sellega rahule jääda wõime. Meile wõib öelda, et need meie poolt walitud walitsuse liikmed ise selle järele walwawad, et meil õiguslik kord maksmas saab. Meie ei eita seda mitte, sest tahtmine on kõigepareim. Minu fraktsiooni poolt on walitsusse mitu liiget walitud, mul ei ole põhjust nende hea tahtmise juures kahelda, niisama ka teiste erakondade poolt walitud liigete hea tahtmise juures, ometi, nagu eelkõneleja juba tähendas, wõib see kasulik olla, kui kõrvalt keegi aitab ja seda tööd toetab. Kui see komisjon määrati, oli mul wõimalus Tartu wangimajad läbi käia ja seal nägin, mis kohtuministeeriumil silmade wahel on jäänud; mis wõib olla kohtuministeeriumis ette ei tulegi, seda öeldakse lihtliikmele, lihtinimesele. Muuseas: ühes wangimajas kaebasid wangid, et prokuröör pannud küsimisi ette ja arwanud heaks neile öelda, miks ei olewat nad ennemalt rääkinud ja enesest teada andnud: „ma olen ise siin käinud ja teie ei ole häält tõstnud, mikspärast ei ole teie palwekirju sisse andnud?“ — wastus oli:

„meilt ei võeta palwekirju wastu“. See on ometi täiesti kuritegewus ja see on väga halb, kui see kahe silma wahlele jääb. Niisama tarwilik on wangide eraldamine, mis pole läbi wiidud; jälle võib Asutawa Kogu komisjon tuntawalt kaasa aidata, et see sorteerimine rutemini läbi saaks wiidud. Seal on kõik läbiseigi, küll sõjawangid, küll tsiwiilwangid, igat sorti tsiwiilwangisid, — need peetakse kõik ühe katuse all. Siis on weel terwe rida wangide asju, mis wangimajades on jäänud läbi waatamata, kus süüdistust ei ole weel ette pandud.

Muuseas, kui meie wägi Läti piiril wõitlema hakkas, wõeti hulk Läti talupoegi kinni, keda spioneerimises süüdistati; mitmel isikul on wahepeal oma wallawalitsustelt ustawuse dokumendid muretsed, aga nad ei saa neid ette panna, ei julge sellega wäljagi tulla, kuna nad Asutawa Kogu liigetele üht ja teist teatawad. Wõiks neid üksikasju palju ette tuua, kuid see wiiks liig kaugele. Mina toetan kindlasti selle komisjoni walimist. Halba see ei tee, ainult head võib see tuua. Ma ei näe tõesti põhjust tema tagasilükkamiseks.

Juhataja A. Birk: Sõnawõtjaid palun oma ettepanekud kirjalikult teha, et eksitusi ei tuleks. Nagu eelmistest kõnedest selgus, seisab rhs. Neps'i ettepanek selles, et eelnõu antaks komisjoni tagasi, ja rhs. Kurs-Olesk'i ettepanek — uurimiskomisjon walida.

J. Temant (maal.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Kõigehädaohtlikum asi on riiklikus elus see, kui palju wõimused on, kes ühes ja sellessamas asjas ühel ajal otsuseid teha wõiwad. Sarnane nähtus oleks praegusel korral. Sellest seisukohast wälja minnes, arwan ma, et seda komisjoni tarwis ei ole. Peale selle ei wõi ma tähelepanu ühe asjaolu peale juhtimata jätta. Meil öeldakse, walitsus tarwitab abi, ta ei saa oma ülesandega walmis. Austatud Asutawa Kogu liikmed! Kui aga see komisjon oma ülesandega walmis ei saa, mis meie siis tegema peame? Loogiliselt peaksime meie walima uue komisjoni. See uus komisjon walwaks esimese komisjoni tegewuse üle. Nii edasi minnes peaksime meie, Jumal teab, kui palju komisjone asutama. Kuid nii toimetada ometi ei saa. Kui keegi wõimukandja oma kohuseid täita ei suuda, on loomulik tee, et

teine selle asemele määratakse. Ka meil ei ole teist teed, kui Asutaw Kogu leiab, et walitsus oma ülesannetega walmis ei saa. Meie seisame sellel seisukohal, et praegune seaduse eelkawa tagasi lükataks. See on ka meie, maaliitlaste, ettepanek.

Juhataja A. Birk: Rhs. Kurs-Olesk teatab, et tema rhs. Neps'i ettepanekuga ühineb.

J. Seljamaa (töer.): Ma ei taha uusi põhjusi ette tuua, ei taha korrata seda, mis siin komisjoni aruandja ette tõi, kuid ma tähendan, et tööerakonna rühm hääletab komisjoni ettepaneku poolt järgmistel põhjustel: käesolew seaduseelnõu sisaldab teatawat süüdistusmaterjaali, mis mitte ei ole faktide peal põhjendatud, Wabariigi Walitsuse wastu. Kui meil on käes mingisugune süüdistusmaterjal walitsuse wastu, siis on igal Asutawa Kogu liikmel õigus, — mitte ainult õigus, waid kohus — sellekohase arupärimisega Wabariigi Walitsuse poole pöörata. Aga kui siin seletatakse, et komisjon on tarwis juba sellepärast asutada, et tema wõiks abiks olla Wabariigi Walitsusele, kes üksikute küsimuste arutamise juures wast teatawat tööjõudu ei suuda anda, siis on ka ses põhjenduswiisis süüdistus Wabariigi Walitsuse wastu, kes ei suuda korraldada ega abiks kutsuda tehnilisi abijõudusid, mis walitsemise juures tarwis. Edasi ei wõi meie eelnõu poolt hääletada järgmise põhjuse pärast: rhs. Kurs-Olesk tõendas, et Tartu wangimajades olud sellesarnased on, mis sunnivad neid olusid läbiwaatamise alla wõtma eelnõus kawatsatud komisjonis. Ta tegi ettepaneku, et Asutaw Kogu küsimuse uuesti komisjonile läbiarutamiseks tagasi annaks. Ma leian, et ettepanek, mis rhs. Kurs-Olesk'i poolt tehti, küllalt loogiliselt põhjendatud ei ole. Kui walitsewad Tartu wangimajas ebakohased olud, siis suudame siin aidata abinõudega, mis meie kodukorras ette nähtud ja Asutawa Kogu praktikas juba tarwitatud. Ja see on arupärimine. Tartu wangimajade ebanormaalse nähtuste kõrvaldamiseks tuleb kohtuministri juures samme astuda ja walitsuse poole arupärimisega pöörata, et walitsus nende nähtuste kõrvaldamiseks abinõud tarwitusele wõtaks ja et ei lastaks nähtusi, mis praegu Tartu wangimajas walitsewad, edasi kesta. Igatahes, leides, et wõimude jaotamise põhimõtte

pärast tarvilik on, et Asutawa Kogu liikmed praegusel silmapilgul walitsuse tegevusesse endid ei sega, hääletab tööerakonna rühm komisjoni ettepaneku poolt.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja N. Talts: Mina, kui komisjoni aruandja, pean siin tähendama, et härra Neps, kes esimesena oli siia alla kirjutanud, eelnõule andis koguni teise ilme. Tema seletas nimelt seda, et nemad sugugi seda ei tahtnud kätte saada, et walitsust süüdistada, waid selle komisjoni asutamisega taheti walitsusele toetust ja abi anda. Kuid selle wastu ütlen nii palju, et need ülesanded Eesti wabariigi ajutise walitsemise korras on teatawate orgaanide loomisel ette nähtud, nii et siin peaks pikemate läbirääkimisteta järeldama, et sarnase komisjoni ellukutsumiseks põhjust ei ole.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud kaks ettepanekut, neist üks komisjoni poolt, mis järgmiselt käib: Seadusandlik komisjon otsustas — oma 19. juuni 1919 a. koosolekul: „Eelnõu uurimiskomisjoni asutamise kohta kui ka asutatawa komisjoni tarbetuks ja asjatuks tunnistada.“

Ja teine ettepanek rhs. Neps'i poolt, mis käib järgmiselt: „Uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu seadusandlikule komisjonile tagasi anda uuesti läbiwaatamiseks.“ Leian tarwiliku olewat ettepanekuid nende sisseandmise järjekorras hääletamisele wõtta. Et komisjoni ettepanek enne sisse on antud, siis panen selle esimesena hääletamisele. (Hääletatakse.) Komisjoni ettepanek on 51 häälega 34 wastu ja 1 erapooletuks jäämisel wastu wõetud ja sellepärast kukub rhs. Neps'i ettepaneku hääletamine ära.

3. Iseseiswuse aktile allakirjutamine J. Reinthal'i ja J. Piiskar'i poolt.

Enne järgmise päewakorrapunkti juurde üleminekut pean oma kohuseks järgmist teatada. Asutaw Kogu tegi omal ajal otsuseks, et iseseiswuse aktile alla kirjutada wõiwad ka need rahwaesitajad, kes allakirjutamise päewal koosolekul ei olnud. Praegu wiibiwad neist saadikutest, kes pole weel alla kirjutanud, järgmised härrad siin: J.

Meyer, J. Reinthal ja J. Piiskar. Ma panen ette neile nende seast, kes soowiwad weel alla kirjutada, seda praegu teha ja siia wälja tulla; akt ja duplikaadid on siin. Senni, kui allakirjutamine edasi läheb, teatan, et Asutawa Kogu liikmed Laar ja Köpp teatasid wanematenõukogu istumisel 20. VI. s. a., et neil wõimatu on olnud Asutawa Kogu koosolekutele ilmuda, kui aktile alla kirjutati, ja et neil ka ligemas tulewikus koosolekutelt puududa tuleb ja palusid, et neile lubataks wanematekogu koosolekul aktile alla kirjutada. Wanematekogu tegi otsuseks Asutawa Kogu liigetele Köpp'ile ja Laar'ile luba anda wanematekogu koosolekul alla kirjutada selle tingimisega, et sellest Asutawa Kogu järgnewal koosolekul teada antaks. Mina täidan wanematenõukogu otsust ja teatan, et Asutawa Kogu liikmed Köpp ja Laar on iseseiswuse aktile alla kirjutanud 20. VI. 1919 a. Pean weel tähendama, et neile Asutawa Kogu liigetele, kes wäljamaal wiibiwad ja ei ole tänini saanud weel alla kirjutada, saadetakse iseäralikud eksemplaarid allakirjutamiseks. Täna (Hüüded: Kes on ära?) on wististi kõik alla kirjutanud, kes koosolijatest on soowi awaldanud alla kirjutada.

A. Rei (sd.): Omal ajal, kui iseseiswuse aktile alla kirjutati, panid nimeline hääletamine toime, siis panen ette seda nüüd ka teha — kes poolt, kes wastu.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud, et nende kohta, kes weel ei ole iseseiswuse aktile alla kirjutanud, tänasel koosolekul ka nimeline hääletamine toime pandaks. Arwan, et see ettepanek on loogiline järeldus eelmisest toimetamisest wiisist ja arwan, et teda hääletamisele panna ei tarwitse. Mina palun siis rhs. Johan Meyer'i teatada, kas tema on nõus iseseiswuse aktile alla kirjutama wõi on ta selle wastu, wõi erapooletu?

J. Meyer (sks.): Mina ei ole üsna aru saanud.

Juhataja A. Birk: Omal ajal, kui iseseiswuse aktile alla kirjutati, küsiti iga rahwasaadiku käest, kas tema on poolt, wastu wõi erapooletu. Nimetatud päewal koosolekul puudunud rhs. Reinthal ja Piiskar on täna nimed alla kirjutanud. Palun Teid teatada, missuguse wormeli poolt Teie hääletate.

**4. Saksa era-
konna Asutawa
Kogu riühma ja
akl. J. Meyer'i
seisukoht ise-
seiswuse akti
kohta.**

J. Meyer (sks.): Betreffend meine Stellungnahme in dieser ausserordentlich wichtigen Frage erkläre ich, dass ich nicht dagegen, aber auch nicht dafür gestimmt, sondern mich

der Stimmabgabe enthalten habe. Die Gründe könnten ihnen schon bekannt sein; ausserdem habe ich unlängst in der Dorpater Stadtverordneten Versammlung eine Erklärung abgegeben, welche ihnen durch die Presse bekannt geworden sein dürfte.

Erstens haben wir Glieder der deutschen Partei daran Anstoss genommen, dass wir in der Kommission, die über diese Frage beriet, nicht Sitz und Stimme gehabt haben. Die rechten Parteien waren damals dafür, es wurde unsere Teilnahme an dieser Arbeit von den linken Parteien abgelehnt. Das war für uns eine kränkende Zurücksetzung. Ich weiss, dass Sie mit mir nicht übereinstimmen werden, wenn ich ferner hinzufüge, dass wir wenigstens nach den damals noch gültigen Normen uns als Vertreter der Besitzer eines grossen Teiles des Grund und Bodens des Landes fühlen mussten, die von der Beratung einer so überaus wichtigen Frage, somit ausgeschlossen waren, was wir als schweren Schlag empfinden mussten.

Zweitens erschien uns die Sicherheit sowohl der Person wie des Besitzes der deutschen Angehörigen des Staates, wie wir durch zahlreiche Beispiele erhärten könnten, nicht genügend gewährleistet, um ein so wichtiges Dokument unterzeichnen zu dürfen.

Drittens sind leider in der Fassung der Akte beleidigende Ausdrücke gegen uns Deutsche nicht vermieden worden; unser persönliches Ehrgefühl machte es daher unmöglich, unsere Namen unter ein Dokument von dieser historischen Bedeutung zu setzen.

Viertens möchte ich es als Recht einer jeden Persönlichkeit in Anspruch nehmen, in politischen Fragen eine selbständige Meinung vertreten zu dürfen. Auch darin werden Sie sich meiner Anschauung anschliessen können, dass ich die Unhängigkeitserklärung für verfrüht habe halten müssen. Wenn ich auch nicht gewohnt bin mich mit politischen Weltfragen zu beschäftigen und mir kein massgebendes Urteil in solchen anmessen will,

glaube ich doch verpflichtet zu sein meiner persönlichen Überzeugung Ausdruck zu geben. Es ist doch wohl zuzugeben, dass die letzte Entscheidung über die Republik Eesti auf der Friedenskonferenz der europäischen Mächte fallen wird. Sie haben durch ihre Entscheidung ein fait accompli geschaffen, welches möglicherweise in der Kabinetten der in Betracht kommenden Mächte Verstimmung hervorrufen kann. Dieses Bedenken ist für mich persönlich von Bedeutung gewesen.

Als diese Frage zur Verhandlung kam, war ich durch Krankheit verhindert an der Abstimmung Teil zu nehmen. Meine Herren! Wir, deutschen Abgeordneten, wollten Sie nicht durch Abgeben unserer Stimmen dagegen kränken; wir haben damals den Weg gewählt, durch Verlassen des Saales die Lage zu mildern. In taktvoller Weise glaubten wir damit Ärgernis vermeiden zu können. Ist es doch in allen parlamentlichen Versammlungen üblich, durch Verlassen des Saales die Stimmenthaltung auszuüben, wenn eine verletzende Aktion umgangen werden soll. Das ist die Erklärung für unser Vorgehen. Gestatten Sie mir nochmals darauf hinzuweisen, dass ich als Mann verpflichtet bin nach meiner Überzeugung zu handeln.

Juhataja A. Birk: Teie rääkisite seda Teie erakonna nimel?

J. Meyer (sks.): Ich habe mich mit den Gliedern der deutschen Partei heute nicht verständigen können, da ich nicht erwartet hatte, heute zu dieser Erklärung veranlasst zu werden. Die drei ersten angeführten Momente darf ich im Namen der deutschen Partei vertreten; das Letzte, die Stellungnahme in Berücksichtigung der Weltpolitik, ist von uns nicht direkt behandelt worden, und darf ich dieses daher nur in meinem eigenen Namen aussprechen.

Juhataja A. Birk: Teatan, et tänasel koosolekul on siis alla kirjutanud rhs. Reinthal ja Piiskar. Nii on siis Eesti maal wiibiwatest rahwasaadikutest kõik alla kirjutanud, peale M. Bock'i, J. Koch'i, J. Meyer'i ja A. Sorokin'i, kes erapooletuks jäi. Wäljamaal wiibiwatest rahwasaadikutest ei ole saanud alla kirjutada N. Köstner, E. Wilde, J. Poska ja A. Piip. Nii on, kui rhs. Meyer'i seletust lugeda Saksa partei seletuseks, iseseiswuse akti allakirjutamine riigi piirides wiibiwate

rahwaesitajate poolt läbi. Igatahes wõtab juhatus selle kohta seisukoha, kas allakirjutamist lõpetatuks lugeda wõi mitte. Ma arwan, meie läheme päewakorras edasi.

5. Kommisjonide täiendawad wäljastumised.

Järgmine päewakorrapunkt on komisjonide täiendawad wäljastumised. Kommisjonidest wäljastumise kohta on järgmised teadaanded tulnud: „Asutawa Kogu juhatusel. Palun mind maaseaduse komisjonist wäljastunuks arwata. H. Kruus.“ Siis weel: „Eesti Asutawa Kogu juhatusel. Sellega on mul au teatada, et ma Asutawa Kogu maaseaduse komisjonist kui ka töökaitse komisjonist lahkun. Põhjused: ajutine Tallinnast ärawiibimine. Austusega Jaan Mägi. Eesti rahwaerakonna fraktsioonist.“ Siis edasi: „Eesti Asutawa Kogu juhatusel. Sellega on mul au teatada, et mina Asutawa Kogu maakommissionis olles mitte ei saa ühtlasi töökaitse komisjonis olla, sest et mõlemate komisjonide koosolekud hommikutel kellal 10—11 ajal algawad, nii et mõlemast osa wõtta wõimatu, seepärast palun mind töökaitse komisjonist wälja arwata. Kõige austusega Joh. Ploompuu.“ Ja siis: „Asutawa Kogu juhatusel. Teatan, et ma Asutawa Kogu liikme E. Jonas'e asja uurimise ja läbiwaatamise komisjoni liikmest tagasi astun. K. Baars.“ Palun Asutawa Kogu rühmi wäljaastunute asemele teisi kandidaate nimetada.

J. Semper (sr.): Panen ette maakommissionist wäljaastunud akl. Kruus'i asemele akl. Piiskar'i.

K. Kornel (rhw.): Eesti rahwaerakond paneb ette maakommissionist lahkunud akl. Mägi asemele akl. Nõges'i.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt, et rhs. Kruus'i ja Mägi asemele, kes maakommissionist wälja astunud, sama komisjoni walitaks härrad Piiskar ja Nõges? (Hääletatakse.) Seega on rhs. Piiskar ja Nõges nähtawa enamusega maakommissioni liikmeteks walitud.

K. Kornel (rhw.): Eesti rahwaerakonna rühm paneb ette töökaitse komisjoni liikmeteks akl. Sternfeld'i ja proua Reisik'i.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Akl.-ed Reisik ja Stern-

feld on nähtawa enamusega töökaitse komisjoni walitud.

J. Seljamaa (töer.): Akl. Jonas'e asja uurimiskomisjoni liikmeks panen tööerakonna nimel ette rhs. Kalbus'e.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

6. Asutawa Kogu kodukord — II lugemisel.

Kodukorrakommissioni aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega seaduseelnõu pealkiri ja §§ 1—16.

Asutawa Kogu kodukord.

§ 1. Asutawa Kogu juhatus seisab koos: esimehest, esimesest ja teisest abiesimehest, sekretärist ja selle esimesest ja teisest abist.

§ 2. Juhatusel liigete walimine sünnib kinnisel hääletamisel. Walituks tunnistatakse, kes üle poole kõigi Asutawa Kogu liigete häältest on saanud.

Kui keegi kandidaat nõutud enamust ei saa, siis wõetakse ette teine walimine, kusjuures walituks loetakse need kandidaadid, kes koosolekul wiibijate Asutawa Kogu liigete häälteenamusega walitud. Jäeb ka teine walimine tagajärjeta, siis wõetakse ette kolmas walimine, ja walituks tunnistatakse need, kes koosolijate wõrdlewa häälteenamuse on saanud.

Kui kolmandal walimisel üksikud kandidaadid ühepalju hääli on saanud, otsustatakse küsimus liisu läbi.

§ 3. Asutawa Kogu kirjawahetus ja kantsleil käib juhatusel wõimkonda.

§ 4. Asutawa Kogu protokollide kirjutamine sünnib Asutawa Kogu sekretäari ehk tema abi juhatusel ja wastutusel. Asutawa Kogu otsused, mis Wabariigi Walitsus täitma peab, antakse wiimasele juhatusel poolt wiibimata edasi.

§ 5. Juhatus peab oma koosolekuid tarwiduse järele. Koosolek on otsuswõimuline, kui vähemalt pooled liikmed koos on, nende seas juhataja ehk tema asetäitja abiesimees. Kui otsuste juures hääled pooleks lähewad, siis otsustab juhataja hääli.

§ 6. Juhatusel kohus on Asutawale Kogule teatada, kes Asutawa Kogu liigete

hulgast lahkunud ja kes walimisnimekirjade järele tema asemele astub.

II. Wanematekogu. § 7. Wanematekogu seisab koos Asutawa Kogu juhatuses ja rühmade esitajaist.

T ä h e n d u s. Rühmaks loetakse kõig nende Asutawa Kogu liigete hulka, kes walimistel iseseiswa nimekirjaga esinedes vähemalt kolm kohta said.

Rühm peab vähemalt 6 liiget suur olema, kui ta Asutawas Kogus tekib.

Uueks rühmaks ühinemise üle peab Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatama, rühma nimetust ja liikmeid ära tähendades.

Rühmad on kohustatud oma eestseisuse (büroo) kokkuseadest kirjalikult Asutawa Kogu juhatusel teatama.

§ 8. Wanematekogus on rühmad, juhatusel liikmed kaasa arvatult, esitatud proportsionaalselt Asutawa Kogu koosseisuga, jagajaks arwu 8 wõttes ja alla 8. liikmelistele rühmale igauhele üks esitaja arwates.

§ 9. Wanematekogu ülesanne on lahendada igasuguseid küsimusi, mis Asutawa Kogu tegewusse ehk ülesannetesse puutuwad, ja täita Asutawa Kogu otsuse järele tema peale pandud kohuseid.

§ 10. Wanematekogu koosolekud kutsub kokku ja juhatab Asutawa Kogu esimees ehk tema asetäitja abiesimees.

§ 11. Wanematekogu koosolekud on otsuswõimulised, kui kõigile rühmale koosolekust on teatatud ja vähemalt pooled liikmed koos ehk kõik rühmad esitatud.

§ 12. Asutawa Kogu liigetel on õigus wanematekogu koosolekutest sõnaõigusega osa wõtta.

§ 13. Rühmad on kohustatud teatama Asutawa Kogu juhatusel, kes nende poolt wanematekogusse esitajaiks ja wiimaste asetäitjaiks määratud.

§ 14. Wanematekogu liigetel on õigus juhatusel koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

III. Asutawa Kogu komisjonid. § 15. Asutawa Kogu walib oma liigete hulgast alalised ehk erikomisjonid ettepanekute ehk seaduseelnõude arutamiseks.

§ 16. Asutawa Kogu liikmed wõiwad kõigi komisjonide koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

Aruandja K. Wirma (loeb):

„§ 17. Komisjonil on õigus walitsuse esitajaid kutsuda komisjoni koosole-

kuile Asutawa Kogu sekretariaadi kaudu. Niisama on ka walitsusel õigus nõuda teateid komisjoni koosolekuist, kuhu ta oma esitajaid saata tahab.“

Selle paragrahwi täienduseks oleks mul ettepanek; nimelt on komisjonil siin kokkuseadmise juures wälja jäänud üks niisugune kord, et komisjonil on õigus komisjoni koosolekutele asjatundjaid wäljaspoolt Asutawa Kogu liikmeid kutsuda. Ma panen ette selle paragrahwi lõpulauseks panna: „komisjonil on õigus kutsuda oma koosolekutele asjatundjaid wäljaspoolt Asutawa Kogu liikmeid.“

J. Reintam (rh.w.): Siin jääb tumedaks see küsimus, et kui nüüd wäljaspoolt kutsuda, kas siis sõna- wõi hääleõigusega? Muidugi mitte hääleõigusega, waid sõnaõigusega.

L. Olesk (töer.): Mulle paistab, et see ettepanud täiendus üleliigne on. Ta oli tarwilik näiteks Wene duumas, kus walitsus sõjajalal oli duumaga. Meil ei waidle keegi Asutawa Kogu õiguste wastu, nii et komisjoni aruandja parandus üleliigne on.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: See küsimus oli ka komisjonis arutamisel ja mina ei tea, kas see kogemata wõi kuidas wälja on jäänud. Mitmed komisjoni liikmed tegid tähenduse minule, et just see punkt on wälja jäänud ja sellepärast tegin ma selle täienduse. Komisjonis oli muuseas küsimus selles mõttes arutada, nagu seda rhs. Olesk tähendas ja muuseas oli komisjonis ka see küsimus selles mõttes ülewal, et kellel on komisjonis hääleõigus, ja komisjonis seletati seda küsimust ka nii, et ainult komisjoni liigetel on hääleõigus. Teiseks — walitsuse esitajad, kes sinna kutsutakse, ka neil on nõuandew hääle, niisama kui Asutawa Kogu liigetel, kes komisjonis ei ole. Et see mulle tähenduseks tehti, siis olin ma kohustatud seda ette tooma.

Juhataja A. Birk: Kes on selle täienduse wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on täiendus tagasi lükatud. Panen paragrahwi komisjoni poolt esitatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 17 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 18—20.

§ 18. Kui Asutaw Kogu otsustab ettepanekut ehk seaduseelnõu komisjoni anda, siis määrab ta sellekohase komisjoni. Komisjon arutab ettepanekut ehk seaduseelnõu ühes parandustega kunni asja lõpetamiseni Asutawas Kogus.

§ 19. Asutaw Kogu võib komisjonile kohuseks teha ettepanekut ehk seaduseelnõu teatud tähtaja jooksul läbi waadata.

§ 20. Üksikute komisjonide sisemise asjaajamise korra ja eestseisuse kokkuseade määrab komisjon ise oma esimesel koosolekul, eestseisuse kokkuseadest Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatades. Kui Asutaw Kogu komisjoni kokkukutsujat ei ole määranud, siis kutsutakse tema kokku Asutawa Kogu esimehe ehk abiesimehe poolt.

Kui komisjon kolmel korral järjekorras kokku ei tule, siis paneb kokkukutsuja Asutawale Kogule ette komisjoni liikmeid uuesti valida.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 21. Asutawa Kogu komisjoni koosolekud on otsusvõimulised, kui vähemalt pooled liikmed koos on, nende hulgas komisjoni juhataja ehk asetäitja.

A. Anderkopp (töer.): Wiimase aja komisjoni töödest on näha, et sarnase korra juures, nagu see punkt siin redigeeritud, tulevikus tuntawalt komisjonide tööd takistataks. Wiimasel ajal on komisjonid oma kwoorumi vähendanud ja just sellepärast, et meil ei ole nii palju tööjõudu, ja Asutawa Kogu liikmed on mitmetes komisjonides tegewad ja sellepärast, et komisjoni istumised ühel ajal algawad, on neil võimatu kõigist istumistest osa võtta. Selle tõttu juhtub, et kõigeparema tahtmise juures ometi nõutud kwoorumi kokku ei saa ja sellepärast komisjoni koosolekud ära jääwad. Et komisjoni tööd ei takistataks, oleks tarwilik, et kwoorum ei saaks tähen-datud sarnasel kujul, nagu ta siin § 21 ette on nähtud, kus vähemalt pool komisjoni liigetest koos oleks. Teen ettepaneku, et kwoorum vähendataks $\frac{1}{2}$ peale. Siin tulewad muidugi waidlused ja nimelt järgmised: et otsuse teeb komisjoni väikene enamus. Niisugusel korral tuleb $\frac{1}{2}$ kokku ja teeb otsuse ära, vähemus

teeb otsuse komisjoni nimel. Iseenesest on sellest juba küllalt, et otsused juhuslikud saawad olema: täna on $\frac{1}{2}$ koos, homme $\frac{2}{3}$. Selle tõttu, et need inimesed, kes esimesel korral olid ja järgmisel korral tulla ei saa ja tööst kõrwale jääwad, kuna teised, kes täna otsuse teewad, eelmist otsust ei tunne — saab töö takistatud. Mina arwan, et komisjoni liikmed iseenesest wastutulelikud oleksid, kui inimesel tõesti faktiline võimalus oleks koosolekust osa võtta; kuid meie komisjonide koosseisu juures, kus üks ja seesama isik mitmes komisjonis tegew, etteheidet iseenesest olla ei wõi. Ma kor-dan weel oma ettepanekut, mille teen just praktiliselt — § 21 redakteerida sarnasel kujul, et „Asutawa Kogu komisjoni otsused on otsusvõimulised, kui vähemalt $\frac{1}{2}$ komisjoni liigetest koos on, ühes arwates komisjoni juhataja ehk abijuhataja.“

K. Einbund (rhw.): Meie ei saa seda ettepanekut mitte toetada ja lihtsalt nendel harilikudel argumentidel, et Asutawa Kogu komisjon peab ikka seda-wõrd täielik olema, et kui seaduseelnõu, mida ta arutab, Asutawasse Kogusse tuleb, et ta siis tõsiselt komisjoni waateid peegeldaks. Tööd ei kiirendaks see sugugi wäga palju, kui kwoorumi $\frac{1}{2}$ pealt alandaksime $\frac{1}{3}$ peale; teisel koosolekul, kus nende rühmade esitajad, kes eelmisel koosolekul puudusid, wõtaks need esitajad waidlused uuesti üles ja koosolek weniks pikemaks ja sellega ei ole meie õieti kuigi kaugele asja kiirustamisega jõudnud. Sellepärast teeksime meie omalt poolt kokkuleppe-ettepaneku, et $\frac{1}{2}$ wõiks kwoorumi wõtta ainult niisugusel juhtumisel, kui sinna kwoorumi kuuluwad kõik rühmad, nii nagu see wanematenõukogus on. Kwoorumiks peaks jääma ikka $\frac{1}{2}$. Kui $\frac{1}{2}$ mitte koos ei ole, siis waadatakse, kas $\frac{1}{3}$ kwoorumi juures kõigi komisjoni kuuluwate rühmade esitajad koos on.

J. Seljamaa (töer.): Ettepaneku poolt, mis rhs. Anderkopp'i poolt tuleb, ei leia ma võimaliku olewat hääletada. Rhs. Anderkopp kõneles, et praegusel juhtumisel mitmed Asutawa Kogu liikmed on mitmetes komisjonides tööl ja sagedasti tulewad komisjoni istumised määrata ühe ja sama aja peale; peaks korraldama, et sarnasel juhtumisel, kui nõnda öelda, tähtsad põhjapanewad projektid arutamisel, tuleksid koosolekud mitte ühe aja peale määrata, ka Asutawa Kogu

enese töö tuleks sel wiisil korraldada, et Asutawa Kogu liigetel ja komisjonidel kindlasti teada oleks, millal Asutawa Kogu koosolekud on, ja et nad juhuslikult määratud ei oleks. Sellepärast ei saa meie tehtud ettepaneku poolt hääletada ja leiame, et ettepaned redaktsioon wastuwõetaw on.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Komisjonis on see küsimus palju aega wõtnud, muuseas mitte ainult kodukorra kokkuseadmise puhul, waid ka sel puhul, kui wanematekogu kodukorra komisjonile ülesandeks tegi palkade määramise. Sel puhul käsitati ka seda paragrahwi sellelt seisukohalt; komisjon otsis ka sarnaseid abinõusid, leides, et komisjonides hallowasti käiakse ja wähe osa wõetakse nendest. Otsiti sunniabinõusid, kuidas sundida liikmeid korralikult koosolekutel käima ja mitte üksi koosolekutel käima, waid kuidas leida abinõusid, et komisjoni koosolekud üldse korralikult määrataks ja kuidas komisjon oleks huwitatud määrama oma koosoleku aega niimoodi, et mitte ei tuleks ühel ja selsamal ajal kokku tulla mitmel komisjonil; kas nendele Asutawa Kogu liigetele, kes koosolekust osa ei wõta, trahwi määrata wõi neile iseäralikku lisatasu anda, kes koosolekul. See sunniks isesugust registreerimist toime panema ja niisuguse registreerimise juures oleks wähest wõimalik korraldada komisjonide koosolekuid. Igatahes jäi aga komisjon selle seiskoha juurde, et $\frac{1}{2}$ kwoorumiks on ikka wähe ja komisjonid peawad niimoodi kokku tulema, et vähemalt pooled liikmed koos oleks. Kui asja arutatakse, siis ei saa ma toetada mitte seda ettepanekut, et kwoorumiks oleks $\frac{1}{2}$, waid pean soowitama, et jääks maksma $\frac{1}{2}$.

Juhataja **A. Birk**: Panen hääletamisele esitatud paranduse. Kes on selle poolt, et sõnade asemel „kui vähemalt pooled liikmed“, pannakse „kui vähemalt $\frac{1}{2}$ komisjoni liigetest koos on“? (Hääletatakse.) Poolt on 37, wastu — 28 häält, seega on parandus 37 häälega 28 wastu wastu wõetud. Panen parandatud paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 21 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja nähtawa enamusega wõetakse wastu § 22.

§ 22. Asutawa Kogu komisjoni otsused tehakse liht hääleenamusega. Hääte pooleks jagunemisel pannakse mõlemad arwamised Asutawale Kogule ette. Üksiku komisjoni liikme eriarwamine pannakse Asutawale Kogule ühes komisjoni aruandega ette, kui liige seda nõuab ja selle eriarwamise kirjalikult komisjonile sisse annab.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 23. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute kohta tehakse protokollid, kus ära tähendatakse koosoleku aeg, koosolijate nimed, arutuseelolnud asjad, tehtud ettepanekud ja wastuwõetud otsused ja arwamised.

Märkus. Komisjonide eestseisus on kohustatud Asutawa Kogu juhatussele ja wastawaile rühmile koosolekust puudunud liigete üle teatama.

J. Uustalu (sd.): Ma palun, et märkusele juurde lisatakse sõnade „Asutawa Kogu juhatussele“ ja „wastawaile rühmile“ wähele sõnad „ja juhatusse kaudu“. Siis kõlaks terve märkus järgmiselt: „Komisjonide eestseisus on kohustatud Asutawa Kogu juhatussele ja juhatusse kaudu wastawaile rühmile koosolekust puudunud liigete üle teatama.“

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud, et märkusele sõnade järele „Asutawa Kogu juhatussele“ juurde panna sõnad „ja juhatusse kaudu“. Panen täienduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on parandus 22 häälega 19 wastu tagasi lükatud. § 23 tuleb endisel kujul ühes märkusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 23 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma**: § 24 parandati esimesel lugemisel ja kõlab nüüd järgmiselt: „Iga ettepaneku ehk seaduseelnõu kohta, mis komisjoni antud, peab wiimane Asutawale Kogule peale suusõnalise aruande kirjaliku aruande ette panema, mis komisjoni arwamist ja ettepanekuid sisaldab Asutawa Kogu otsuse elnõu kujul.“

(Juhataja kohale asub abiesimees L. Olesk.)

Kui komisjon iseäralikku aruandjat ei ole walinud, siis on komisjoni esimees aruandjaks.“

Parandus on tehtud esimeses paragrahwi lõikes.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) § 24 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 25—41.

§ 25. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute protokollid ühes asjassepuutuwate materjaalidega antakse asja lõpetamisel Asutawa Kogu juhatusle edasi.

IV. Asjaajamise kord. § 26. Asutawa Kogu koosolekuid awab, juhatab ja lõpetab Asutawa Kogu esimees ehk abiesimees.

§ 27. Asutawa Kogu koosolekud on otsuswõimulised, kui neist vähemalt pool Asutawa Kogu liigetest osa wõtab.

Koosolek on niikaua otsuswõimuline, kui keegi Asutawa Kogu liige kwoorumi olemasolu kohta kahtlust ei ole awaldanud. Wiimasel korral loeb juhataja koosolijad üle ja lõpetab kwoorumi puudumisel koosoleku.

§ 28. Asutawa Kogu koosolekud on awalikud; nende kinniseks tunnistamiseks on waja koosolijate $\frac{3}{4}$ hääleenamust.

§ 29. Iga Asutawa Kogu liige wõib Asutawale Kogule ettepanekuid teha. Ettepanekud peawad kirjalikud olema, kuid Asutawal Kogul ja juhatusel on õigus ka suusõnalise ettepanekuga leppida. Iga seaduseelnõu peab vähemalt 24 tundi enne koosolekut kirjalikult Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele kätte antud olema (§ 67).

§ 30. Iga ettepanek, mis endas teatawat määrust sisaldab, ja iga seaduseelnõu peab kolmel korral Asutawas Kogus arutamisele ja lugemisele tulema. Ühel koosolekul wõib ainult üks lugemine olla. Küsimused ja ettepanekud, mis juhuslikku laadi kannawad ehk ainult üksikuid juhtmõtteid ja näpunäiteid sisaldawad, otsustatakse lõpulikult ühekordse arutamise järele.

§ 31. Enne ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalist arutamist awatakse tema kohta üldised läbirääkimised (esimene lugemine).

§ 32. Iga sissetulnud ettepaneku ehk seaduseelnõu arutamise korra kohta an-

takse sõna kahele poolt ja kahele wastu. Otsus selles asjas tehakse liht hääleenamusega.

§ 33. Asutaw Kogu otsustab, kas ettepanekut ehk seaduseelnõu otsekohe arutamisele wõtta (§ 34) wõi teda enne komisjoni läbiwaatamiseks anda.

§ 34. Kui algataja ettepanekut ehk seaduseelnõu rutuliseks on tunnistada palunud ja Asutaw Kogu selle rutuliseks tunnistanud, siis awatakse ettepaneku ehk seaduseelnõu sisu kohta otsekohe üldised läbirääkimised (seaduseelnõu esimene lugemine).

§ 35. On ettepanek ehk seaduseelnõu otsustatud komisjoni kätte anda, siis arutab Asutaw Kogu seda asja ainult peale komisjoni aruande ärakuulamist (seaduseelnõu esimene lugemine).

§ 36. Pärast üldiseid läbirääkimisi teeb Asutaw Kogu otsuse, kas ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele (teisele lugemisele) asuda, ettepanek tagasi lükata ehk komisjoni kätte anda.

Kui ettepanek ehk seaduseelnõu esimesel lugemisel uuesti komisjoni kätte antult arutamisele tuleb, siis awatakse tema kohta uuesti üldised läbirääkimised (esimene lugemine).

§ 37. Sisulisi parandusi wõib teha ettepaneku ehk seaduseelnõu esimesel ja teisel lugemisel ehk neid komisjonile sisse anda esimese ja teise lugemise waheajal.

Komisjoni aruandja, walitsuse ehk mõne rühma esitaja soowil wõib Asutaw Kogu lubada parandust ka teisel lugemisel komisjoni kätte anda, misjuures teine lugemine edasi lükatakse kunni komisjon asja on läbi waadanud.

§ 38. Kolmandal lugemisel wõib ettepanekut ehk seaduseelnõu ainult eelmisel lugemisel hääletamiselolnud paranduste piirides arutada.

§ 39. Teisel ja kolmandal lugemisel hääletatakse ettepanek ehk seaduseelnõu punktide wiisi üksikasjalikult läbi, kolmanda lugemise lõpul aga terve sisu korraga.

§ 40. Asutawa Kogu poolt wastuwõetud seaduste ja määruste lõpulik redigeerimine antakse redaktsiooni komisjoni kätte, kes neid keeleliselt läbi waatab ja siis Asutawale Kogule kinnitamiseks ette paneb. Kinnitamise juures sisulisi waidlusi ei lubata. Asutaw Kogu wõib otsustada seadust ehk määrust ka ilma redaktsiooni komisjoni läbi waatamata maksma panna.

V. Läbirääkimiste kord Asutawa Kogu koosolekutel. § 41. Kõik kõned, mis üle ühe minuti kestavad, peetakse kõnetoolilt.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 42. Aruandjal ja kaasaruandjal ehk ettepanekutegijal neil kordadel, kui muud aruandjat ei ole, on sõna ettepaneku ehk seaduseelnõu arutamise eel sissejuhatuseks ja arutamise lõpul läbirääkimiste kokkuwõtteks ning lõpuseletuseks ja kõnede wahel väljaspool järjekorda. Aruandjal on ka sõna iga ettepaneku ehk seaduseelnõu üksiku osa arutamise lõpul.“

Siin ma pean juurde tähendama, et I lugemisel jäi välja § 42, nõnda, et paragrahwide numbrid tuleb ühe numbri worra muuta.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) § 42 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 43—46.

§ 43. Walitsuse esitajad saawad sõna väljaspool järjekorda.

§ 44. Asutawa Kogu liige saab sõna selles järjekorras, kuidas sõnasoowimised koosoleku juhatajale, kas kirjalikult ehk kõne waheajal suusõnal on sisse antud.

§ 45. Koosoleku juhataja saab sõna asja sisuliseks arutamiseks harilikus üleskirjutamise järjekorras, kuid kõne ajaks peab ta koosoleku juhutamise teisele edasi andma.

§ 46. Kui sõnaküsiija kättejõudnud sõnasaamise ajal juhtub koosolekuruumist ära olema, siis paigutab koosoleku juhataja tema nime sõnaküsijate nimekirja lõppu.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 47. Siin tehti esimesel lugemisel täiendus, mis siin ka ette kantakse.

„Asutawa Kogu liige võib sõna saada iga ettepaneku ja seaduseelnõu I lugemisel piiramata korras, misjuures kõneaeg esimesel korral määramata, teisel korral kunni 15 minutit võib olla. Teisel ja kolmandal lugemisel saab sõna iga seaduseelnõu punkti kohta 2 korda, esimesel korral piiramata ajaks, teisel korral kunni 15 minutit.“

Sõna võib saada päewa-, koosoleku- ja asjaarutamise korra kohta, tegelikuks

märkuseks, hääletamise motiivide kohta, isiklikus asjus ja erakorraliseks teadaandmiseks.

Koosoleku-, päewa- ja asjaarutamise korra kohta antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti. Neil kordadel tehtud ettepaneku kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu, igaihele mitte üle kolme minuti.

Tegelikuks märkuseks antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti.

Hääletamise motiivide kohta antakse sõna enne hääletamist, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti.

Isiklikus asjus antakse sõna pärast selle päewakorra-punkti lõpetamist, mille arutamise ajal niisugune sõnanõudmine awaldati. Kõnelemiseks antakse sel puhul wiis minutit ja ainult üks kord.

Erakorraliseks teadaandmiseks saab sõna mitte üle 15 minuti, kusjuures koosoleku juhatajal kõne sisu enne teada peab olema.

Isiklikus asjus ja hääletamise motiivide juures waidlusi ei lubata.“

A. Rei (sd.): Siin wist on kirjawiga selles, mis tähendab „piiramata korras“ paragrahwi esimeses lauses. Siin peaks olema mitu korda sõna wõtta wõi piiramata arw kordi, aga siis ei wõi öelda järgmisel korral, waid järgmistel kordadel.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Jah, „piiramata arw kordi“ ja „järgmistel kordadel“. Ma ühinen selle parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: Kuna komisjoni aruandja ühines rahwasaadik Rei ettepanekuga, siis panen ma selle paragrahwi ühes tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 47 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 48—57.

§ 48. Peale selle võib Asutaw Kogu kõnede lühendamise asjus teisi kitsendusi maksma panna: kõneaega lühendada, kõnelejate nimekirja kinni panna, kusjuures soowijad ennast enam üles anda ei wõi ehk enne nimekirja kinnipanemist

seda tegema peavad, ehk ka waidlusi hoopis ära lõpetada, ilma et üleskirjutatud kõnelejatele enam sõna antaks, misjuures aga rühmadeesitajad, ettepanekutegeija ja aruandja sõna peavad saama.

Neid ettepanekuid teha ei ole lubatud koosoleku juhatajal ja need ettepanekud loetakse tagasilükatuks, kui $\frac{1}{2}$ koosolijatest liigetest nende wastu hääletab.

§ 49. Asutawa Kogu liikmed wõiwad oma küsitud sõna teistele liigetele edasi anda ja oma sõnasaamise järjekorda üksteisega wahetada, millest koosoleku juhatajale teatada tuleb.

§ 50. Kui Asutawa Kogu poolt olid waidlused lõpetatuks wõi kõnelejate nimel kinnipanduks tunnistatud, rühmadeesitajad, ettepanekutegeija ja aruandja sõna saanud ehk sõnast lahti öelnud, aga mõni walitsuse esitaja siiski väljaspool järjekorda sõnasaamise õigust tarwita-des sõna wõtab, siis awatakse tema kõne järele läbirääkimised uuesti.

§ 51. Kõik ettepanekute ja seaduseelnõude parandused ja täiendused tehakse kirjalikult.

§ 52. Enne hääletamist awaldab koosoleku juhataja kõik ettepanekud, parandused ja täiendused.

§ 53. Parandused ja täiendused hääletatakse enne, kui need ettepanekud ehk seaduseelnõu osad, mille kohta nad tehtud.

§ 54. Kui ettepanekutegeija ehk komisjoni aruandja parandusega ehk täiendusega ühineb, siis ei panda seda parandust eraldi hääletamisele, waid hääletamisele tuleb terve ettepanek muudetud kujul.

§ 55. Kui parandusi ja täiendusi mitu, siis hääletatakse kõigepealt need, mis algettepanekust kõigerohkem lahku lähewad. Kui sarnast wahet ei ole, siis hääletatakse neid sisseandmise järjekorras.

§ 56. Otsused tehakse liht hääleenamusega, välja arwatud juhtumised, mis ette nähtud §§ 28, 48, 57, 58, 74.

§ 57. Hääletamine sünnib lahtiselt ehk kinniselt. Hääletamine sünnib kinniselt, kui seda vähemalt 10 liiget nõuawad. Hääletamine wõib ka $\frac{1}{2}$ koosolijate liigete soovil nimeline olla.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 58. On hääletamisel üks ettepanek, siis loetakse hääli „poolt“ ja „wastu“ ja tunnistatakse ettepanek wastuwõetuks, kui ta hääli rohkem „poolt“ kui „wastu“ sai, erapooletuks jäänutest hoolimata.

On hääletamisel mitu ettepanekut, siis hääletatakse kõik ettepanekud ainult „poolt“ ja tunnistatakse see ettepanek wastuwõetuks, mis kõigesuurema absoluutse enamuse sai. Ei saanud aga ükski ettepanek absoluutset enamust, siis hääletatakse kõik ettepanekud uuesti, kuid juba „poolt“ ja „wastu“ ses järjekorras, kui nad enamuse järele esimesel korral hääli saanud ja tunnistatakse wastuwõetuks see ettepanek, mille „poolt“ antute hääle-arw, kui neist „wastu“ antud hääled maha arwatud, kõigesuurem on. Ei saanud ka sel teel ükski ettepanek enam poolt kui wastu, siis loetakse küsimus sel korral otsustamatuks.“

Siia tuleks mul tähendus teha, et esimesel lugemisel selle paragrahwi kohta parandus tehti, et lõpumärkus esimese lõike järele tuleks lugeda teisiti. Komisjoni liigete wahel oli see asi arutusel ja kui Asutawa Kogu liikmed seda lähemalt waatawad, siis jääwad nad ka komisjoniga nõusse, et see paigutamine mitte õnnelik ei ole, sest see märkus käis terve paragrahwi kohta, aga mitte ainult, nagu siin näidati, esimese lõike kohta. Ma lugesin komisjoni arwamise järele. Soowiks teada, kas oldakse sellega nõus. (W a h e l h ü ü d e d : J a h !) Nii tuleks nüüd see lisa järgmiselt:

„Kui $\frac{1}{2}$ koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse hääleenamusega, siis wõetakse uus hääletamine ette. Kui uus hääletamine absoluutset enamust ei anna, siis pannakse ettepanek järgmisel koosolekul uuesti hääletamisele. Kui tema ka seal absoluutset hääleenamust ei saa, siis loetakse ta uue hääletamise järele wastuwõetuks relatiivse koosolijate hääleenamusega.“

A. Rei (sd.): Ma soowitaks eelwimases lauses sõna „uue“ asemel „teistkordse“ panna, see oleks selgituseks tarwilik.

Juhataja **L. Olesk**: Komisjoni aruandja ühineb ettepanekuga. Kes on § 58 wastuwõtmise poolt ühes parandusega? (Hääletatakse.) § 58 on nähtawa enamusega wastuwõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 59—65.

§ 59. Liht ülemineku-wormelid hääletatakse enne motiweerituid.

VI. Walitsuselt arupärimise kord. § 60. Walitsuselt aru pärida, ehk walitsuse poole mõne küsimusega pöörata, mille peale walitsus kohustatud on wastust andma, otsustab Asutaw Kogu kas mõne komisjoni ehk vähemalt 3 Asutawa Kogu liikme kirjalikul ettepanekul.

§ 61. Koosoleku juhataja on kohustatud teatama igast sissetulnud arupärimisest järgmisel Asutawa Kogu koosoleku awamisel. Antakse arupärimine koosoleku ajal sisse, siis teatab sellest juhataja käesolewa päewakorra-punkti lõpul, aga kui arupärimine arutusel olewat küsimust puudutab, siis esimesel kõne waheajal.

§ 62. Asutaw Kogu otsustab, kas küsimust ehk arupärimist kohe päewakorda võtta, ehk komisjoni anda. Selle küsimuse arutamise kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu.

§ 63. Asutaw Kogu võib walitsusele kohuseks teha arupärimise ehk küsimuse peale teatud tähtaja jooksul aru ehk wastust anda.

§ 64. Walitsuse wastuse ehk aruandmise järele otsustab Asutaw Kogu, kas ja kunas sel puhul läbirääkimisi pidada.

§ 65. Walitsuse esitajat ei loeta aruandjaks § 50 mõttes.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): VII. Sisemine asjaajamine. § 66. Päewakorra määrab kindlaks juhatus, sellest hiljemalt päewal enne Asutawa Kogu koosolekut Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele teatades. Asutaw Kogu võib aga teda ise määrata, täiendada ehk muuta.

Juhatus peab päewakorra määramise juures ka wanematekogu otsust tähele panema.

J. Uustalu (sd.): Panen ette, et päewakorra määrab juhatus hiljemalt 12 tundi enne koosolekut kindlaks.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Minewal koosolekul I lugemisel käsitati seda küsimust mitmekülgselt ja seal toonitati, et ei ole alati 24 tundi eelmise koosoleku lõpust kunni järgmise koosoleku alguseni, sest näiteks eelmise koosoleku lõpul kell 8 õhtul otsustatakse järgmine koosolek järgmisel päewal kell 4 peale lõunat ära pidada. Sarnasel korral ei ole võimalik 24 tundi enne koosolekut päewakorda kindlaks määrata. Selles mõttes arwati, et 24 tundi ei ole küllalt õige ja jäädi selle

ettepaneku juurde, mis minewal koosolekul wastu võeti. Sealjuures ei waielnud aga keegi selle wastu, et 1 päew peaks wahet olema. Komisjon arwas 24-tunnilise wahe kõigeliühemaks, aga Asutaw Kogu lühendas seda määra, sest et tehnilisel põhjusel ei ole see läbiwiidaw. Mina ei saa komisjoni seisukohalt seda ettepanekut toetada ja soowitan teda sarnasel kujul wastu võtta, nagu ta I lugemisel wastu võeti.

Juhataja **L. Olesk**: Panen rhs. Uustalu ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Panen paragrahwi hääletamisele komisjoni aruandja poolt ettekantud kujul. (Hääletatakse.) § 66 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse wastu nähtawa enamusega §§ 67—83.

§ 67. Kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewa ja tunni ära määrab, siis koosoleku kutseid ja päewakorda liigetele ei saadeta. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele sellest kirjalikult teadustatama.

§ 68. Asjaajamise kohta kirjutatakse täielik protokoll, kuhu koosolekukäik, üksikute liigete ettepanekud ja koosolekul olnud arutused üles tähendatakse.

Läbirääkimiste sisu üleskirjutamiseks võib palgatud isikuid ehk stenografiste tarwitada.

§ 69. Protokoll pannakse koosoleku ruumis juhatusel lauale välja mitte hiljem, kui kolmandal päewal. Asutawa Kogu liikmed võiwad oma kõne osa kohta kolme päewa jooksul parandusi sisse anda. Need parandused ei või aga koosolekul ettekantud mõtetest lahku minna.

Üksikute kõnelejate kõnede kohta võiwad protokollis ainult kõnelejad ise märkusi teha.

§ 70. Asutawa Kogu liigetal on õigus isearwamisi sisse anda, mis protokollide juurde lisatakse.

§ 71. Kui protokollil parandusi ei ole sisse antud, tunnistab juhatus protokollil kinnitatuks. Juhatusel kohuseks on protokollisid sissetulnud märkuste kohaselt parandada. Parandaja ning juhatusel wahel tekkinud arusaamatused otsustab wane-

matekogu, ehk tema ettepanekul Asutaw Kogu.

§ 72. Kõik komisjonide protokollid, (§ 25) aruanded ja teatamised lisatakse Asutawa Kogu koosoleku protokollile juurde.

§ 73. Koosolekute protokollide asjus tarwitatakse üksikute protokollide süsteemi, millele eraldi lisad kaasa käiwad.

VIII. Korrapidamine koosolekutel. § 74. Korrapidamine Asutawa Kogu koosolekutel on koosoleku juhataja hooleks. Temal on õigus kõnelejaid peatada ainest kõrwalaldumise, korrarikkumise ja haawawate sõnade tarwitamise puhul, kõnelejatele mittekohaste sõnade ja üteluste eest märkusi teha, korrale kutsuda, kolmekorralise hoiatuse järele sõna ära wõtta ja koosolekule ette panna kõnelejat wälja heita, kuid mitte rohkem kui kolmeks koosolekuks. Wäljaheitmiseks on vähemalt $\frac{3}{4}$ koosolijate häälteenamust tarwis. Enne wäljaheitmise küsimuse otsustamist antakse wäljaheidetawale seletuseks sõna.

Üldise ärewuse korral on juhatajal õigus koosolekut lõpetada ehk waheaega kuulutada.

§ 75. Koosoleku juhatajaga waidlusesse astuda ei ole lubatud.

§ 76. Asutawa Kogu liige, kes koosoleku juhataja tegewusega rahul ei ole, wõib nõuda selle protokolleerimist. Rahulolematuse põhjuste läbiwaatamine antakse wanematekogu kätte, kes enese algatusel, poolte nõudmisel ehk Asutawa Kogu kohustusel asja lõpuliikuks otsustamiseks Asutawale Kogule ette paneb.

§ 77. Kui koosoleku ruumis wiibiwad pealtkuulajad wahelhüüetega, meealewadusega ehk muul wiisil koosoleku korda rikuwad, kutsub koosoleku juhataja neid korrale. Tarwilikul korral wõib juhataja neid sundida koosoleku ruumist lahkuma.

Kõikide kõrwaliste isikute lahkumise küsimuse wõib otsustada ainult Asutaw Kogu.

IX. Asutawa Kogu liigete isiklikud kohustused. § 78. Asutawa Kogu liige on kohustatud oma aadressi ja selle muutmist juhatusel teatama.

§ 79. Kui Asutawa Kogu liige soowib istumise ajajärgul kas isiklikkuis asjus ehk muil põhjusil koosolekult ära jääda, siis peab ta sellest Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatama.

Teadaandes peab ära tähendatud olema äraoleku wältus kuupäewast kuupäewani.

Kui aeg teatamata, loetakse äraoleku alguseks teadaande kuupäewast järgmine päew ja lõpuks kuupäew, millal äraolija tagasiilmumise tunnistuseks oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutab.

Ilmub äraolija enne teatatud tähtaega tagasi, siis peab ta sellest juhatusel kirjalikult teatama, wastasel korral loetakse teda äraolijaks.

§ 80. Asutawa Kogu liikme asemel wõib wastaw rühm äraolekust teatada.

§ 81. Juhatusel on õigus keelata Asutawa Kogu liikmeid koosolekutest ära jääda, kuid niisugune keeld peab 6 tunni jooksul peale liikme poolt ärajäämise soowi sisseandmist kirjalikult liikmele teatama. Ei sünni seda mitte, siis äraolemiseks juhatusel poolt takistust ei ole.

§ 82. Iga kuu esimesel päewal seab juhatus aruande kokku kõigi möödaläinud kuul äraolnud liigete ja äraolemise põhjuste üle ja loeb aruande Asutawale Kogule ette.

§ 83. Kui Asutawa Kogu liige ilma wabandawa põhjusega rohkem, kui kümnest Asutawa Kogu koosolekust ära olnud, siis otsustab Asutaw Kogu, kas seda liiget wäljaastunuks ja tema asemele walimiste nimekirjast järgmist kandidaati liikmeks lugeda.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 84. Koosolekutest äraolemise wabandawaiks põhjusiks loetakse: 1) haigus; 2) perekonnaliigete surm ehk haigus; 3) Asutawa Kogu poolt antud ülesannete täitmine; 4) kogukondlikkude ja riiklikkude ülesannete täitmine; 5) edasilükkamatud isiklikud asjad.

Mittewabandatawaiks loetakse äraolemised, mis juhatusel teatamata sündinud (§§ 79 ja 80) ehk kui juhatusel keelust hoolimata liige ära oli (§ 81) ja wanematekogu seda äraolemist wabandawaiks ei tunnista.

K. Inglis (sd.): Ma arwan, et wõiks ehk ka laewa ehk rongi hiljaksjäämist wabandawaiks süüiks lugeda.

Juhataja **L. Olesk**: Teie teete paranduse? Palun seda kirjalikult sisse anda. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Kui Teie laewa ehk rongi hiljaksjäämist kirjalikult juhatusel teatate, siis arwatawasti loetakse seda wabandawaiks. Kui ei teata, siis mitte.

K. Inglis (sd.): Wõtan oma paranduse tagasi.

Juhataja **L. Olesk**: Rhs. Inglis võttis oma paranduse tagasi. Siis panen paragrahwi hääletamisele komisjoni redaktsioonis. (Hääletatakse.) § 84 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja nähtawa enamusega võetakse wastu § 85.

§ 85. Asutawa Kogu liige, kes unustanud oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutada, peab oma koosolekul wiibimist hiljemalt järgmise kuu esimeseks päewaks Asutawa Kogu kolme liikme tunnistusel tõeks tegema.

A. Anderkopp (töer.): Ei ole teada, millal kodukord maksma hakkab. Ma arwan, et see küsimus on tähtis järgmisel põhjusel: seal on muude hulgas ka walitsuselt arupärimise kord, mis ei ole mitte üks sisemise tähtsusega, sellepärast arwan ma, et kodukord, kui niisugune peab awaldatama ja sellest seisukohast välja minnes, oleks loomulik, et ära tähendada, millal Asutawa Kogu kodukord maksma hakkab. Teen selle kohta parandus-ettepaneku nimelt võtta § 86 juurde: „Asutawa Kogu kodukord hakkab maksma „Riigi Teatajas“ awaldamisega.“

Juhataja **L. Olesk**: Akl. Anderkopp on esitanud uue paragrahwi, § 86. Panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma**: Meie kodukorras on teine lugemise wiis ette nähtud. Esimesel lugemisel ei ole niisugust korda, nagu meil nüüd siitsaadik tarwitusel oli. Läbirääkimised ja arutamised sünniwad teisel lugemisel ja mitte esimesel. Nüüd meie kodukorras oleme kaks korda lugemist punktide wiisi läbi arutanud. Kodukorra § 40 kõneleb nõnda, et peale III lugemist antakse asi redaktsiooni komisjoni kätte enne läbi waadata ja peale selle loetakse seaduse ettepanek veel üks kord Asutawas Kogus ette. Nüüd ma mõtlen, et meie wahest oleme praegu wana ja uue kodukorra muutepäewal ja sellepärast teen niisuguse ettepaneku. Asutaw Kogu võib ilma redaktsiooni komisjoni arutusest seaduseelnõusid wastu võtta ja sellepärast teen ma nii-

suguse ettepaneku, et meie nüüd annaks uue kodukorra kohe redaktsiooni komisjoni kätte ja wõtaks siis kolmandal lugemisel tema korraga wastu.

K. Baars (töer.): Meil maksab praegu wana kodukord, sellejärele peame kolm korda kõik läbi wõtma. Muidugi ei pruugi seda siis redaktsiooni komisjoni läbi waadata lasta. Otsekohe meie seda maksma panna ei saa. Kui tahetakse wiimane punkt siia lisada, et ta hakkab maksma alles siis, kui ta „Riigi Teatajas“ awaldatud on, kuidas võib seda siis ennem maksma panna.

J. Uluots (maal.): Siin tehti otsuseks, et kodukord awaldataks. Minu arwates on aga väga tähtis küsimus see, millal ta awaldatakse. Näiteks on meil olemas ja siin wastu võetud wabariigi walitsemise kord, mis 2—3 nädalat tagasi wastu võetud ja senni ei ole veel mitte „Riigi Teatajas“ awaldatud. Millal ta ükskord awaldatakse, on teadmata. Minu arwates, kui meie seda juba otsuseks teeme, et seadus awaldataks, siis peaks ka mingisugune tähtaeg määratama, mis-suguse aja jooksul seaduse awaldamine saaks toime pandud.

Juhataja **L. Olesk**: Kas teie teete kirjaliku ettepaneku, wõi on see mõtte-awaldus?

J. Uluots (maal.): Ma tegin mõtte-awalduse; kellesse asi puutub, tehku järeldus.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Ma tahtsin härra Baars'i seletuse kohta niipalju öelda, et maksew kodukord igatahes ei keela mitte anda redaktsiooni komisjoni kätte mingisugust ettepanekut seaduseelnõu esimese ja teise lugemise waheajadel.

Juhataja **L. Olesk**: Panen hääletamisele aruandja ettepaneku — Asutawa Kogu kodukord enne kolmandat lugemist anda redaktsiooni komisjoni. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud. Seega on kodukorra teine lugemine lõpul ja päewakorrapunktid läbi. Siis on veel mõned telegrammid, mida juhatus on otsustanud ette kanda.

7. Terwitus-telegrammide ettekandmine. Sekretäär **H. Raudsepp:** On tulnud telegrammid Asutawale Kogule järgmise sisuga (loeb):

Uus Kuressaare linnawolikogu, kokku tulles oma esimesele koosolekule, terwitab Eesti Asutawat Kogu, kui Eesti iseseiswariigi aluserajajat ja meie rahwa parema tulewiku loojat. Kõige jõuga püüame osa wõtta ülesehitawast tööst, toetada radikaalsemate abinõude läbiwiimist, mis sihitud on ajaloolise ülekohtu kõrwaldamiseks, kaasa aidata parema ja õiglasema korra loomiseks wabas Eestis. Wolikogu ajutine abiesimees Jõeäär.

Wiljandi linna uus wolikogu soowib ühehäälelise otsusega 11. juunil Asutawale Kogule Eesti iseseiswa demokraatliku wabariigi suures ja raskes rajamistöös raugemata jõudu ja lubab kohapeal kõigi abinõudega Kõrget Koda toetada. Linnawalitsus.

Esimesel wabal koosolekul Eesti rahwawägede kaitse all terwitab Pihkwa

Eesti seltskond Eesti Asutawat Kogu, kui waba kodumaa loojat ja toetab kõige jõuga Eesti rahwawäe wõitlust ootawa loomiste wastastega. Koosoleku juhataja Niilus, kirjatoimetaja Sander. (Käteplagin igal pool.)

Esimene posti-telegraafi ja telefoni teenijate kongress, kes ametkonna teenijate olukorra ja teenistuse olude parandamise küsimuste arutamiseks Tallinna kokku tulnud, terwitab Asutawat Kogu, kui kõrgemat wõimu Eestis, soowides talle jõudu ja edu Eesti wabariigi rajamistöös. Alla kirjutanud kongressi juhataja H. Anto ja sekretäär R. Alas. (Käteplaksutamine.)

Juhataja **L. Olesk:** Panen ette järgmist koosolekut ära määrata. — Tehakse ettepanek järgmise koosoleku määramine juhatuse hooleks jätta. (Hääletatakse.) Seega on ettepanek wastu wõetud. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 7 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **L. Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**